



CUT: 102569-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0247-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 31 de agosto de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 102569-2026, instruido por el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 28.05.2026, presentado por el señor **ESPIRILLA HUANCACHOQUE, WILBER**, identificado con DNI N° 04825424, el señor **CHIARA FLORES, JUAN SOCRATES**, identificado con DNI N° 02363297, el señor **APAZA QUINTASI, CIRILO**, identificado con DNI N° 24683156, la señora **APAZA GUTIERREZ, MARUJA**, identificada con DNI N° 24697128 y la señora **MENDOZA CCOICAPOZA, IVIS INES**, identificada con DNI N° 44769484, sobre acreditación de disponibilidad hídrica y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención del derecho de uso de agua con fines de uso agrario para los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado mediante el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes: *a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica, b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico*; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

SEGUNDO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés. Asimismo, el numeral 84.2 del artículo 84 del referido Reglamento establece que se puede acumular al procedimiento administrativo de ejecución de obras, el de autorización de uso de agua para ejecutar las obras de aprovechamiento hídrico. Asimismo, el numeral 84.1 del artículo 84 de la misma norma, establece que la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico tiene entre otras características que su otorgamiento comprende la aprobación del plan de aprovechamiento y del esquema hidráulico



y garantiza a su titular la obtención de la licencia de uso de agua con la sola verificación que las obras han sido realizadas conforme a la autorización otorgada.

TERCERO.- Que, en este contexto, mediante el expediente del visto, los administrados solicitaron la acreditación de disponibilidad hídrica y autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinada a la obtención del derecho de uso de agua con fines de uso agrario para los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, se adjuntó los siguientes documentos: memorias descriptivas para la acreditación de disponibilidad hídrica subterránea y para la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico subterránea según Formatos Anexos N° 09 y 13¹, copia de los documentos que acreditan la titularidad de los predios a favor de los administrados y los pagos por derecho de trámite de acreditación de disponibilidad hídrica y de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la obtención de la licencia de uso de agua. Asimismo, persuade del expediente el levantamiento de observaciones efectuado mediante la Carta N° 002-2026-MDD-GRUPO 2 – SAN FRANCISCO Y SUDADERO presentado en fecha 16.07.2026 requerida mediante la Carta N° 0178-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 17.06.2026.

CUARTO.- Que, de la revisión del expediente, se advierte que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios cumplió con publicar en el portal institucional de la ANA y colocó la publicación en el local institucional, solicitó a la Municipalidad Distrital de Las Piedras mediante el Oficio N° 0205-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD la colocación del Aviso Oficial N° 0025-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en su local institucional en el modo y forma previstos en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua, conforme se advierte de la Constancia N° 020-2026-MDLP-OGACGD remitido mediante el Oficio N° 042-2026-MDLP-OGACGD, cumpliendo con dos formas de publicación previstas en el numeral 40.2 de artículo 40 de la Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el mencionado reglamento².

QUINTO.- Que, de la propuesta de la memoria descriptiva y del Aviso Oficial N° 0025-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD se advirtió la ubicación de la fuente de agua (pozo tubular Espirilla – PZ 01, Apaza – PZ 02, Chiara – PZ 03, Mendoza – PZ 04 y Aquintasi – PZ 05) y los puntos de donde se pretende realizar la captación, precisándose la ubicación geográfica de los mismos mediante el sistema de coordenadas UTM, dátum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM).

SEXTO.- Que, con el Informe Técnico N° 0206-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 27.08.2026, el área técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó: i) respecto a la acreditación de disponibilidad hídrica, los administrados cumplieron con presentar los requisitos establecidos, determinando la existencia de disponibilidad hídrica suficiente para aprovechar un caudal promedio de 1.67 l/s (para cada pozo), los nueve (09) meses del año (marzo a noviembre), durante 6 horas al día, 7 días/semana, para satisfacer la demanda de **13 196.00 m³/año**, multiplicado por el número de pozos (5), nos resulta una demanda anual para el proyecto de **65 980.00 m³/año**; ii) que el sistema hidráulico y el plan de

¹ Previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y Autorizaciones de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

² Resolución Jefatural N° 0357-2024-ANA que modificó el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua
Artículo 40.- Publicaciones

40.1 La ALA, dentro de los dos (02) días hábiles, publica en el portal institucional de la ANA, por tres (3) días hábiles, el aviso oficial para la ADH y coloca en su local institucional el aviso oficial, por tres (3) días hábiles consecutivos, según Formato Anexo N° 1.

40.2 La ALA solicita mediante comunicación escrita a la municipalidad distrital, a las organizaciones comunales y organizaciones de usuarios la colocación del aviso oficial en sus locales institucionales, la cual es entregada por el administrado.

[...]



aprovechamiento hídrico son los adecuados, precisando que la obra a ejecutarse no se encuentra en el Listado de Inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA del Anexo II del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental³. Por tanto, recomienda acreditar la disponibilidad hídrica y autorizar la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico para la obtención de la licencia de uso de agua con fines de uso agrario, cuyos beneficiarios serán los agricultores titulares de los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0119-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 31.08.2026 el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, considerando el análisis efectuado por el área técnica, que los procedimientos materia de evaluación cumplieron con los parámetros y requisitos técnicos legales, por lo que corresponde, amparar la solicitud de acreditación de disponibilidad y de autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines de uso agrario para los agricultores titulares de los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica para el otorgamiento de derecho de uso de agua con fines de uso agrario a favor del señor **ESPIRILLA HUANCACHOQUE, WILBER**, identificado con DNI N° 04825424, el señor **CHIARA FLORES, JUAN SOCRATES**, identificado con DNI N° 02363297, el señor **APAZA QUINTASI, CIRILO**, identificado con DNI N° 24683156, la señora **APAZA GUTIERREZ, MARUJA**, identificada con DNI N° 24697128 y la señora **MENDOZA CCOICAPOZA, IVIS INES**, identificada con DNI N° 44769484, para los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, cuya acreditación hídrica es de **65 980.00 m³**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR		DNI N°	UNIDAD OPERATIVA				UBICACIÓN POLÍTICA						
							SECTORES	DISTRITO	PROVINCIA		DPTO.		
ESPIRILLA HUANCACHOQUE, WILBER		04825424	Predios rurales de los sectores Sudadero y San Francisco				Sudadero y San Francisco	Las Piedras	Tambopata		Madre de Dios		
CHIARA FLORES, JUAN SOCRATES		02363297	Sector	Ubicación Geográfica (Coordenadas UTM WGS84, 19S)									
APAZA QUINTASI, CIRILO		24683156		Este (m)	Norte (m)								
APAZA GUTIERREZ, MARUJA		24697128	Sudadero y San Francisco	487 601	8 634 331								
MENDOZA CCOICAPOZA, IVIS INES		42168369											
FUENTE NATURAL DE AGUA					USO DE AGUA		Ubicación del Punto de Captación (Coordenadas UTM WGS84, 19S)		UBICACIÓN POLÍTICA				
Unidad Hidrográfica	Clase	Acuífero	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Este (m)	Norte (m)	Sector	Dist.	Prov.	Dpto.	
Intercuencia Medio Bajo Madre de Dios (46643)	Subterránea	Medio Bajo Madre de Dios	Pozo Tubular	Espirilla PZ-01	Productivo	Agrario	484 456	8 629 793	-	Las Piedras	Tambopata	Madre de Dios	
				Apaza PZ-02			487 601	8 634 331	-				
				Chiara PZ-03			487 152	8 635 611	-				
Orthon (4662)		Orthon		Mendoza PZ-04			487 334	8 635 533	-				
				Aquintasi PZ-05			487 033	8 635 561	-				
DATOS TÉCNICOS													
CARACTERÍSTICAS DEL POZO MIXTO						DATOS DE ASIGNACIÓN DE AGUA							
Diámetro de Perforación (pulg.)			8			Volumen Máximo Explotable (por pozo)			m³/año		13 196.00		
Profundidad (m)			30			Caudal de Explotación (promedio)			l/s		1.67		
Nivel Estático y Dinámico (m)			----			Régimen de Explotación			h/s		6		
Medidor de Caudal			Por Instalar						d/s		7		
Equipo de Bombeo			Electrobomba Sumergible de 1 HP						m/a		9		
DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN ACREDITADO (m³): 35 120													
Nombre del Pozo	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Espirilla PZ-01	Según la Resolución Ministerial N° 00383-2016-MINAM que aprueba la Primera Actualización de uso de agua de los	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00
Apaza PZ-02	Proyectos de Inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, considerando en el Anexo II del	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00	13 196.00
Chiara PZ-03	del Reglamento de la Ley N° 27446, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 157-2014-MINAM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BA7F9067

Mendoza PZ-04	0.00	0.00	96.00	1 332.00	1 733.00	1 818.00	1 931.00	2 294.00	2 224.00	1 587.00	181.00	0.00	13 196.00
Aquintasi PZ-05	0.00	0.00	96.00	1 332.00	1 733.00	1 818.00	1 931.00	2 294.00	2 224.00	1 587.00	181.00	0.00	13 196.00
TOTAL	0.00	0.00	480.00	6 660.00	8 665.00	9 090.00	9 655.00	11 470.00	11 120.00	7 935.00	905.00	0.00	65 980.00

ARTÍCULO 2.- APROBAR el plan de aprovechamiento hídrico, así como el sistema hidráulico y **AUTORIZAR** la ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines de uso agrario, para los predios rurales ubicados en los sectores Sudadero y San Francisco, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, a favor del señor **ESPIRILLA HUANCACHOQUE, WILBER**, identificado con DNI N° 04825424, el señor **CHIARA FLORES, JUAN SOCRATES**, identificado con DNI N° 02363297, el señor **APAZA QUINTASI, CIRILO**, identificado con DNI N° 24683156, la señora **APAZA GUTIERREZ, MARUJA**, identificada con DNI N° 24697128 y la señora **MENDOZA CCOICAPOZA, IVIS INES**, identificada con DNI N° 44769484.

ARTÍCULO 3.- PRECISAR que la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico destinadas a la obtención de derechos de uso de agua con fines de uso minero, tendrá un plazo máximo de vigencia de **dos (2) años** que se computará a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. Asimismo, dicha autorización no faculta la utilización del recurso hídrico.

ARTÍCULO 4.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre, supervise el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución a los administrados en su domicilio, poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : BA7F9067